

1003316-10.2022.8.26.0268
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
Magistrado: Leticia Antunes Tavares
Comarca: Itapecerica da Serra
Foro: Foro de Itapecerica da Serra
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 28/11/2022

...
A alegação do autor de que foi vítima de roubo, na qual foi obrigado a efetuar as transações que impugna, comporta credibilidade pois está corroborada pelo Boletim de Ocorrência, no qual se constata a subtração de diversos bens, sendo que, apesar de declaração unilateral de vontade, está em consonância com o contexto probatório. As operações contestadas vêm demonstradas pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapecerica da Serra
Foro de Itapecerica da Serra
2ª Vara
Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003316-10.2022.8.26.0268 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1003316-10.2022.8.26.0268
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Requerente:
André Oliveira Ribeiro
Requerido:
Banco do Brasil S/A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leticia Antunes Tavares

Vistos.

Trata-se de ação proposta por André Oliveira Ribeiro em face do Banco do Brasil S/A., alegando, em síntese, que, no dia 06.03.2022, por volta das 05:00 horas, indivíduos portando arma de fogo, anunciaram o assalto no interior da residência do autor e dos genitores, na Rodovia Régis Bittencourt, n.º 2400, km 2965, bairro Aldeinha, Itapecerica da Serra, ocasião em que teve a sua liberdade restringida e mediante violência, foi obrigado a entregar dinheiro, cartões e senhas, sob a ameaça da arma de fogo também. Aduz, ainda, que os criminosos já portavam máquina de cartões e depois do ocorrido, constatou saque no valor de R\$ 1.000,00 através do cartão de débito e outras 3 transações no cartão de crédito (sendo duas de R\$ 1.000,00 e uma de R\$ 2.000,00, no valor total de R\$ 4.000,00) e que sofreu prejuízo total de R\$ 5.000,00 em operações com o réu, além de ter subtraídos outros bens e o veículo. Alega, também, que após o susto ligou de imediato para o réu e noticiou a ação criminosa (ocorrência n.º 111320867 e protocolo n.º 91710556) e solicitou o bloqueio dos cartões e já impugnou os lançamentos, sendo que também lavrou o Boletim de Ocorrência n.º 773.2022, mas, que em 09.03.2022, recebeu, via aplicativo, a negativa para o estorno dos lançamentos. Posteriormente, em 14.06.2022, fez novo contato para outra tentativa do estorno (ocorrência n.º 91710558), que também foi recusada. Aduz, outrossim, que o valor do cartão de crédito tem desconto direto da sua conta e que diante disso tudo sofreu danos morais. Requereu a gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e a antecipação da tutela para a restituição

do valor e suspensão da cobrança dos valores no cartão. Pede a procedência para a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré a restituição dos valores com operações no cartão de débito e crédito de R\$ 5.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais de R\$ 10.000,00.

Deferida a gratuidade de justiça e indeferido o pedido urgente (fl. 37), o réu foi citado (fls. 38 e 42), mas não ofereceu contestação (certidão de decurso de fl. 43), tendo então o autor pugnado pelo julgamento antecipado do feito (fls. 47). É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do código de Processo Civil.

Preliminarmente, consigna-se que diante da ausência de resposta da parte ré, incide o efeito previsto no art. 344 do Código de Processo Civil, mas não de forma absoluta e sim relativa.

Pois bem.

A alegação do autor de que foi vítima de roubo, na qual foi obrigado a efetuar as transações que impugna, comporta credibilidade pois está corroborada pelo Boletim de Ocorrência, no qual se constata a subtração de diversos bens, sendo que, apesar de declaração unilateral de vontade, está em consonância com o contexto probatório. As operações contestadas vêm demonstradas pela fatura de cartão de crédito de fl. 26 (que somadas atingem a quantia de R\$ 4.000,00) e pelo extrato de fl. 25 com débito da quantia de R\$ 1.000,00, que ao todo totaliza o montante de R\$ 5.000,00 apontado.

Ocorre que apesar de ter sido comprovada a negativa do estorno apenas da quantia de R\$ 1.000,00 (fl. 31), a negativa também dos demais débitos comporta credibilidade e está acobertada pelo efeito da revelia.

Assim, entendo que há indícios suficientes de que se trata de operação fraudulenta, realizada apenas mediante a violência sofrida pelo autor (tanto física como diante da ameaça com arma de fogo a si e aos seus genitores) e, portanto, não pode o réu se eximir de sua responsabilidade.

Dessa forma, verifica-se a boa-fé do requerente e há de convir que a instituição requerida possui o dever de disponibilizar no mercado serviços que satisfaçam os requisitos mínimos de segurança, a que todos têm direito, inclusive conferindo a proteção necessária de forma a suspeitar de operações realizadas de grande quantia (R\$ 5.000,00) em pouquíssimas transações e durante a madrugada que, ao que se vê da fatura do cartão apresentada, assim como do extrato bancário, destoavam daquelas praticadas pelo perfil do autor.

E a segurança do consumidor deve levar em conta os riscos que se esperam da fruição do serviço, conforme dita o artigo 14, parágrafo 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto não tenha sido diretamente responsável pelo ocorrido, é certo que os prejuízos suportados pelo autor poderiam ter sido evitados caso o réu tivesse atuado de forma diligente.

Com efeito, o risco da atividade da instituição financeira demandada não pode ser simplesmente transferido ao consumidor, cabendo à parte ré demonstrar nos autos que agiu com as cautelas e cuidados indispensáveis, o que não se nota no caso em tela. Este é o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Súmula n. 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ademais, as instituições bancárias são os locais onde as pessoas depositam suas economias e recorrem a empréstimos. Portanto, no exercício de sua função, deve o réu pautar-se sempre por um agir com extremada cautela, para não causar danos a seus clientes.

Inegavelmente, trata-se de atividade de risco, a qual exacerba a sua responsabilização. Constatada, assim, a responsabilidade do réu pelos fatos narrados pelo autor, cabe ao requerido reparar eventuais danos causados.

Nesse contexto, cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, nos termos da Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é

aplicável às instituições financeiras”.

No caso em tela, tendo a falha de segurança verificada dado lugar ao prejuízo que sofreu o requerente, deve o mesmo ser reparado pelo banco réu.

Assim, a restituição do valor de R\$ 5.000,00 é medida de rigor.

Sem embargo, deixo de acolher o pedido de indenização por dano moral porquanto a existência do abalo não restou demonstrada e, como já dito, ser a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, diante da revelia, apenas relativa e não absoluta.

A situação em questão traz inequívoco aborrecimento, mas não dano moral. O nome do demandante não foi apontado em cadastro de inadimplentes, nem protestado. Assim, não há como presumir-se o dano moral sofrido, mas mero dissabor ou aborrecimento.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar inexigíveis as transações contestadas e condenar o réu a restituir ao requerente o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente acrescido de correção monetária, a ser calculada de acordo com a Tabela Prática do TJSP, desde a data do pagamento, e juros de mora, a contar da citação.

Pela sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e despesas processuais, observada a gratuidade concedida ao autor. Condeno o réu a pagar honorários advocatícios para a parte contrária que fixo em 10% do proveito econômico obtido. Deixo, contudo, de condenar o autor em honorários de sucumbência, diante da ausência de oposição da parte ré.

Em caso de recurso de apelação, deverá a parte contrária ser intimada a oferecer contrarrazões por ato ordinatório. Após, remetam-se ao e. Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se manifestação do interessado por trinta dias. No silêncio, ao arquivo.

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 26 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA